

1508650-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... pela polícia. Anotou antecedentes por roubo. Com relação ao policial que realizou o disparo, dele se recorda mais ou menos, afirmando ser o "careca" e "mais baixinho". Finalmente, afirmou não saber que se tratava de carro produto de roubo.

Não convence a negativa do réu no tocante à prática dos delitos de receptação, divorciada do contexto probatório; quanto ao delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508650-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2099815/2022 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 24243770 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2099815 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON SANTOS MEIRELES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

EDSON SANTOS MEIRELES, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado como incurso nas penas dos artigos 180, caput, do Código Penal, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, cc § 2º, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), e artigo 329 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque: 1. entre os dias 17 de fevereiro de 2022 e 11 de abril de 2022, por volta de 08h01min, à Rua Maria Balades Corrêa, nº 115, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria adquirido ou recebido e estaria conduzindo, em proveito próprio, o veículo Fiat/Fiorino, cor branca, 2012/2013, de placas EWR-3D02, que ostentava as placas JSR-1H40, que sabia ser produto de crime de roubo cometido contra a vítima Ana Carla Nascimento Soares. 2. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar estaria portando arma de fogo, revólver da marca Taurus, calibre 38, com 4 (quatro) munições íntegras, de uso proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com numeração raspada/suprimida e, por fim, 3. nas mesmas circunstâncias de tempo e local teria

se oposto à execução de ato legal, consistente em abordagem policial para procedimento de revista, pessoal, mediante violência física contra o policial militar Willians Douglas da Cruz, competente para executá-lo.

Diz a denúncia que policiais militares avistaram o veículo, de características coincidentes com utilizado em assaltos na região, transitando em via pública, razão por que foi dada ordem de parada ao condutor, desobedecida. Durante perseguição, o denunciado desembarcou do veículo e, à ordem de levantar as mãos, sacou a arma que levava na cintura, apontando-a em direção aos policiais. No revide, o denunciado foi atingido por disparo de arma de fogo, mas continuou a fuga, entrando em viela, onde foi alcançado pelo policial Willians, com o qual entrou em luta corporal, durante a qual foi até desarmado.

Prossegue o Parquet afirmando que veículo Fiat/Fiorino, conduzido pelo denunciado ostentava as placas JSR-1H40, de outro veículo, e, após pesquisas pelo número do chassi, constataram tratar-se de produto de roubo antecedente. Além disso, no interior do veículo localizaram diversas roupas de trabalho com emblema Ambev, Heineken e Eisenbahn, uma CNH em nome de Maria Katia Alves da Silva e mais dois pares de placas (EMR-2G99 e FUM-9A56), sem registros criminais relacionados.

Recebida a denúncia, em 05 de maio de 2022 (fls.98/99), o réu foi citado (fls. 160) e apresentou resposta à acusação (fls. 138/145), o que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls.175/176) . Durante a instrução, foram ouvidas, além da vítima do crime antecedente, uma testemunha arrolada na denúncia, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em debates orais, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia,

De seu turno, a DEFESA CONSTITUÍDA postulou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, ou, alternativamente, a condenação pelo delito de receptação culposa. Subsidiariamente, para o caso de condenação, requereu: 1. fixação da pena base no mínimo legal, consideração da confissão espontânea e do arrependimento posterior, estabelecimento de regime inicial aberto, com reconhecimento da detração provisória, e, pronunciamento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da ação penal, ajustando-se a conduta do réu aos delitos descritos pelo artigo 180, caput, pelo artigo, 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e pelo artigo 329 do Código Penal, em concurso material.

Quanto aos delitos de receptação e de posse ilegal de arma de fogo, a materialidade se depreende dos boletins de ocorrência (fls. 55/59;32/34 e 35/37) , dos autos de prisão em flagrante (fls.7) e de exibição e apreensão (placas -fls. 16, arma- fls. 23) e entrega do veículo (fls. 21), do laudo pericial referente à arma de fogo pertencente à polícia militar (fls. 207/211), dos laudos periciais referentes ao local e ao veículo (fls. 214/221); do laudo pericial residuográfico (fls. 212/213 e 230/233), do laudo pericial referente à arma de fogo apreendida na posse do réu (fls. 223/229), além da prova oral reunida .

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu disse ter adquirido o automóvel, uma semana antes

da sua prisão, de pessoa chamada Francisco, para trabalhar, como vidraceiro. Na abordagem, colocou a mão sobre o veículo, por determinação dos policiais, e recebeu tiro a queima roupa, na região da barriga, e acordou no hospital. Admitiu que tinha arma de fogo na sua mochila. Negou ter resistido à ação de polícia, reiterando que foi abordado com tiro efetuado pela polícia. Anotou antecedentes por roubo. Com relação ao policial que realizou o disparo, dele se recorda mais ou menos, afirmando ser o "careca" e "mais baixinho". Finalmente, afirmou não saber que se tratava de carro produto de roubo.

Não convence a negativa do réu no tocante à prática dos delitos de receptação, divorciada do contexto probatório; quanto ao delito de posse de arma de fogo, a confissão espontânea é meio idôneo de convicção porque afinada com o restante das provas reunidas.

A vítima do crime antecedente, Ana Carla Nascimento narrou que o seu automóvel e o seu aparelho de telefone celular foram subtraídos e depois de dois meses foi comunicada do encontro, por policiais, segundo os quais o seu veículo tinha sido usado no cometimento de roubo, usando placas de uma ambulância. Acrescentou que, de acordo com a narrativa dos policiais, um dos rapazes que estava no carro foi baleado e o outro foi preso, sendo o seu automóvel localizado no Jardim Mirian, nas proximidades da delegacia de polícia. Esclareceu, ainda, que no procedimento e reconhecimento não indicou o agente como um dos autores do delito porque teve que deixar o carro olhando para o chão. Por fim, disse que seu aparelho de telefone celular não foi recuperado.

A vítima, pessoa idônea, prestou declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. Em delitos patrimoniais, as palavras da vítima são de fundamental importância porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

A propósito:

"PROVA - Palavra da vítima - Valor - Indiscutibilidade - Na espécie, a negativa dos acusados não encontra suporte em prova que os inocente de modo categórico - Testemunhas arroladas pela defesa não chegaram a infirmar a prova produzida pela acusação - Assim, na valoração da prova, as declarações seguras e insuspeitas da vítima, máxime por encontrarem suporte nos depoimentos colhidos, devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) dos sentenciados - Recurso improvido." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.044.211-3/8 - São Bernardo do Campo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator Souza Nery - J. 13.06.2007 - v.u). Voto nº 11.630 - grifei

Além disso, a testemunha Willians Douglas, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando foram informados da ocorrência de roubos, na região central de Diadema e, na divisa com São Paulo, ao receberem informações sobre as características do carro, uma Fiorino branca, com placas iniciadas em J, conseguiram identificá-la. Acrescentou que estava na padaria, e, ao sair, o seu parceiro, que ficou ao lado de fora, disse que uma Fiorino passou, com as características passadas, iniciando-se a perseguição. O réu tentou fuga e, em determinado momento, parou. A porta do motorista não abriu e o depoente perdeu a visão, mas ouviu disparo de arma de fogo e o réu fugiu na direção de viela, mas foi detido. O réu informou que estava baleado na mão e no abdômen e se encontrava na posse de arma de fogo, empenhando-se o depoente em desarmá-lo. Prosseguiu afirmando que o réu resolveu se entregar e, no veículo, localizaram outras placas de veículos correspondentes ao veículo que estava usando (Fiorino), além de uniformes de empresas de transporte. Disse que o resgate foi chamado e o réu encaminhado ao hospital, e, após, ao 98ºDP. Negou conhecer o réu de ocorrências anteriores e disse que fez a varredura no carro, o réu saiu pela porta do passageiro (na tentativa de fuga) e o disparo de arma de fogo foi realizado pelo

companheiro de farda.

A testemunha, policial militar, agente público, ouvido sem oposição de contradita e após regular compromisso, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indício de prática de arbitrariedade que pudesse impedir o uso de suas palavras na fundamentação da sentença, no caso dos autos, de condenação.

Acerca da importância do depoimento da testemunha policial em solo judicial:

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Sem embargo do respeito aos argumentos da combativa defesa, inequívoca a prática do delito descrito pelo artigo 180, caput, do Código Penal, devendo ser colocado em relevo que o artigo 156 do Código de Processo Penal - deveria o réu trazer, ao Juízo, justificativa para legitimar a posse do bem subtraído da vítima - materialidade do delito antecedente comprovada, o que não fez, acarretando, a sua omissão, o pronunciamento do non liquet probatório em seu desfavor.

Nas circunstâncias em que detido o réu, evidente o dolo - não há o que se falar em desconhecimento da procedência ilícita do bem. O réu não é jejuo no crime e no interior do veículo roubado foram encontradas placas relacionadas a outros veículos, uniformes de transportadoras e outros objetos, não se comprovando a versão de que eram utilizados no trabalho de vidraceiro.

O réu não apresentou documentação do veículo ou identificou o proprietário ou possuidor do bem, e, tampouco o seu vendedor, no intuito de legitimar a posse, como já anotado. Evidente, destarte, a prática de delito de receptação dolosa .A propósito:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (...)" (Ap. 506.871-3, j. Em 5-3-2009 - RT 884/624, TJPR).

Também a posse de armamento restou devidamente comprovada, inclusive pela confissão espontânea do réu, sendo certo que o uso restrito, a numeração suprimida e a capacidade do instrumento vulnerante restaram cabalmente demonstradas pelo laudo pericial (fls. 223/229), indispensável, por se tratar de delito que deixa vestígios, de acordo com disposto nos artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal.

A oposição à ordem legal restou comprovada, na medida em que o policial militar ouvido foi claro ao afirmar que o réu, além de tentar fugir apontou arma de fogo em direção à guarnição policial, e, na sequência foram ouvidos disparos. Demais disso,

de acordo com a conclusão lançada no laudo pericial relacionado à arma de fogo apreendida na posse do réu, fora recentemente utilizada na realização de disparo (fls. 225/229), o que confirma a versão do policial militar em juízo de que houve enfrentamento iniciado pela resistência oposta pelo réu e seu comparsa à ação legal.

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

1. Artigo 180, caput, do Código Penal.

Em primeira fase de dosimetria, os maus antecedentes (processos 0081939-42.2006.8.26.0050-17 VC e 0078105-70.2002.8.26.0050- 29VC) permitem aumento da pena base em 1/3, estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Na segunda fase, diante da reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior (processo 0093936-22.2006.8.26.0050- 23VC anotado não decorrido período depurador- fls. 79) , a evitar alegação de indevido bis in idem, impõe-se majoração de 1/6 (um sexto), o que implica penas de 1 (um)ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. À mingua de causas de aumento ou diminuição, estabelecimento, na última etapa, penas definitivas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

2. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

Em primeira fase de dosimetria, os maus antecedentes (processos 0081939-42.2006.8.26.0050-17 VC e 0078105-70.2002.8.26.0050- 29VC) permitem aumento da pena base em 1/3, estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Na segunda fase, diante da reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior (processo 0093936-22.2006.8.26.0050- 23VC anotado não decorrido período depurador- fls. 79), a evitar alegação de indevido bis in idem, compensa-se com a confissão, como permite o artigo 67 do Código Penal (STJ - EREsp 1154752/RS - Rel Min Sebastião Reis Júnior-j.23.15.2012-Dje 04.09.2012). À mingua de causas de aumento ou diminuição, convolo em definitivas as penas de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

3. Artigo 329 do Código Penal.

Em primeira fase de dosimetria, os maus antecedentes (processos 0081939-42.2006.8.26.0050-17 VC e 0078105-70.2002.8.26.0050- 29VC) permitem aumento da pena base em 1/3, estabelecida em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Na segunda fase, diante da reincidência específica, firmada em condenação diversa da considerada na fase anterior (processo 0093936-22.2006.8.26.0050- 23VC anotado não decorrido período depurador- fls. 79) , a evitar alegação de indevido bis in idem, impõe-se majoração de 1/6 (um sexto), o que implica penas de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção. À mingua de causas de aumento ou diminuição, estabelecimento, na última etapa, penas definitivas de 3 (três)meses e 3 (três) dias de detenção.

Porque praticados três delitos, mediante ações autônomas, em concurso material, incide a regra prevista no artigo 69 do Código Penal, restando definitivas as penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão, 3 (três)meses e 3 (três) dias de detenção e pagamento de 28 (vinte e oito)dias-multa.

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, condenando o réu EDSON SANTOS MEIRELES, qualificado nos autos, pela prática dos delitos descritos pelo artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, cc § 2º, do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) e 329 do Código Penal,

aplicando-lhe as penas de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu, a impedir valoração diversa.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão e o semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, que se justifica pelas circunstâncias francamente desfavoráveis e reincidência do réu, somada à natureza dos delitos, receptação, mola propulsora de delitos patrimoniais graves; posse de arma de fogo de uso restrito e numeração suprimida (crime hediondo, artigo 1º, parágrafo único, III da lei 8.072/1990) e pela personalidade do réu, voltada para a criminalidade, sem qualquer respeito às ordens de autoridade ou à vida alheia, o que se infere da constatação, por laudo pericial, de recente disparo da arma que portava, na direção de guarnição policial, o que impede, ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à vista das diretrizes do artigo 44 do Código Penal..

Deixo de apreciar detração provisória, como permite o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, porque não alcançado requisito objetivo e à míngua de elementos que permitam apreciação dos requisitos subjetivos.

Condeno o réu ao pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100UFESPs. Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Juntado, aos autos, o laudo pericial relacionado à arma de fogo apreendida na posse do réu, sem oposição das partes, cumpra-se o disposto no artigo 25 da Lei 10.826/03, encaminhando -a ao Comando do Exército, para destinação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.
MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA